

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 15

REUNIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE TOQUECHA Y TOTA “ASOTOQUECHA”

El día 06 de agosto de 2023, siendo las 10:30 a.m., se reunieron los asociados del distrito de riego con el fin de tratar varios temas del funcionamiento del mismo. Reunión que fue convocada por el presidente de la junta, el señor Isaac Nossa, la cual se llevó a cabo con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de bienvenida por parte del señor presidente Isaac Nossa
2. Oración
3. Lectura del orden del día
4. Llamado a lista y verificación de quórum
5. Lectura del acta anterior
6. Informe de presidencia
7. Informe de tesorería
8. Informe del fiscal
9. Lectura y aprobación de reglamento interno
10. Socialización convocaría ADR-PIDAR
11. Propositiones y varios
12. Marcha final

1. **Saludo de bienvenida:** Toma la palabra el presidente de la junta, el señor Isaac Nossa, quien presenta un cordial saludo de bienvenida y agradece la participación de los asistentes y manifiesta que se trataran temas importantes por lo que es necesaria la buena disposición de cada uno.
2. **Oración:** Toma la palabra un asociado quien muy amablemente realiza la oración y pide por la vida de todos los presentes y pone en manos del todopoderoso la presente reunión.
3. **Lectura del orden del día:** Toma la palabra la señorita Karen Nossa quien da lectura al orden del día, el cual se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

4. **Llamado a lista y verificación de quórum:** La secretaria Jimena Peñarete procede a realizar el llamado a lista, contando con la asistencia de los relacionados en el listado que se anexa y además los usuarios se permiten firmar una planilla de asistencia que también se anexa. De esta manera se cuenta con la presencia de 71 asociados, por lo cual hay quórum para llevar a cabo la presente asamblea general de usuarios.
5. **Lectura del acta anterior:** Se procede a dar lectura al acta N° 14 reunión de asamblea extraordinaria del distrito de riego Asotoquecha del día 23 de abril de 2023, la cual no se pudo llevar a cabalidad por falta de quórum, ya que se contó con la asistencia de 35 personas. Basándose en el artículo 20 de los estatutos, el cual consagra que “si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiese integrado quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar sus decisiones como mínimo con una tercera parte de los usuarios, salvo que se trate de elegir junta directiva o seleccionar el organismo ejecutor, en cuyo caso se procederá de acuerdo a lo estipulado en los estatutos”.
6. **Informe de presidencia:** Nuevamente toma la palabra el señor presidente quien se dirige a los usuarios manifestando los avances que se han tenido con la actual administración, los cuales se resumen así:

-Claridad frente a puntos: El señor presidente manifiesta que el señor Orlando Suancha ha solicitado la instalación de varios puntos, en el sector de la laguneta, en compensación por la ampliación del reservorio, según ellos acuerdo que fue realizado con el presidente anterior; por lo que solicita a los miembros de la junta anterior que aclaren este negocio. A lo cual toma la palabra el señor Edgar Riaño, vicepresidente anterior y manifiesta no tener conocimiento de dicho negocio; por lo cual solicita al señor Orlando Suancha que presente pruebas que permitan dar validez a sus peticiones.

Toma la palabra el señor Orlando quien manifiesta que el señor Mauricio Suancha estuvo presente ese día, por lo cual podía dar testimonio de esto. A lo cual el señor Mauricio Suancha manifiesta que efectivamente ese día se reunieron y que recuerda que los señores Orlando y Remigio habían dialogado acerca de la posibilidad de darle un punto, más no cuatro y que además él supuso que si se llegaba a ese acuerdo se materializaba en escrito; entonces lo que se presume es que sólo se quedó en ideas.

Entonces el presidente pone en manifiesto que dentro de sus facultades no puede autorizar la instalación de estos puntos al no tenerse pruebas, pues de lo contrario significaría extralimitarse en sus funciones.

-Impermeabilización del reservorio: Mediante la articulación con la administración municipal y con la cuota fijada para los usuarios, se logró impermeabilizar con geomembrana y geotextil el reservorio, resolviendo así la filtración del agua y por ende las pérdidas. Aunque todavía hay mucha gente que debe esta cuota. Allí el material fue aportado por la administración municipal y con el dinero del distrito se contrató al profesional, contrato realizado por el valor de catorce millones de pesos (14.000.000).

Así pues se solucionó la filtración de agua pero desafortunadamente hace falta el encerramiento, pues muchos malintencionados han arrojado perros al reservorio. También aduce que al momento no se tiene conocimiento de la cantidad de agua que se está extrayendo del lago, por lo cual es necesario la compra e instalación de 2 macro medidores.

-Pagos energía eléctrica: Manifiesta que como representante legal ha tenido que realizar varios convenios con la Ebsa para el pago de la factura del consumo de energía, ya que a la falta de compromiso de muchos usuarios que no cancelan, no se ha recaudado el precio total del consumo, por lo que el presidente firma ante la Ebsa un acuerdo de pago, en el cual queda como responsable por la deuda y es quien directamente responde. Así que solicita que se estudie el reglamento interno que más adelante se va a presentar con el fin de que se pueda tomar acciones legales frente a los deudores.

-Mantenimiento a la motobomba y redes eléctricas: El presidente recuenta que hace unos días se quemó un transformador de medida, el cual tuvo que ser pedido a Bogotá y el cual costó tres millones quinientos mil (\$ 3.500.000), dinero que fue prestado por el señor William Gutierrez, a quien le agradece pero insiste en que se debe ser más responsables con los pagos por parte de todos los usuarios; de lo contrario el funcionamiento del distrito no será posible.

También aduce que el cambio de este transformador fue realizado por él mismo, gracias a sus conocimientos de electricista.

7. **Informe de tesorería:** La señora Elena Melo, tesorera de la junta directiva rinde su informe respecto a los recursos que han ingresado y los gastos que se han tenido, además manifiesta que hay usuarios que no han pagado por el servicio y tampoco han realizado el aporte estipulado para la geomembrana, por lo que solicita que se acerquen lo más pronto y se pongan al día.

Manifiesta que en su gestión han entrado 199.625,720 pesos y se han gastado 204.749,542 pesos; es decir que se tienen en déficit 5.123.822 pesos; por lo que se han pedido anticipos y manifiesta que de deudas hay 87.000.000 de pesos, la mayoría de pequeños productores.

Informa que de la factura de la luz se han pagado 145.000.000 millones de pesos, de la instalación de la geomembrana se pagaron 14.000.000 de pesos y a su vez de retro 2.016.000 pesos.

Que han entrado 46.000.000 de pesos de geomembrana; de consumo 92.000.000 de pesos y anticipos 59.000.000 de pesos.

A su vez aduce que de los 46 millones que entraron de geomembrana se gastaron 16.000.000 de pesos en esto y que 30.000.000 de pesos se prestaron para pagar recibos de la luz.

Y a su vez informa que los 5 millones de déficit se deben ya que los usuarios que habían venido haciendo aportes por adelantado, decidieron no seguir haciéndolos, por lo que solicita a quienes deben ponerse al día de carácter urgente y pasa el listado de deudores.

8. **Informe del fiscal:** Toma la palabra el señor Oscar Huérfano, fiscal del distrito quien agradece la asistencia de los presentes y manifiesta que siempre asisten los más comprometidos, por lo que para la próxima asamblea solicita que entre todos se inviten a los demás asociados para poder realizar elección de nueva junta directiva. A su vez solicita que las personas que no han pasado la documentación al presidente para armar las carpetas de los asociados las alleguen lo más pronto y que así mismo se pongan a paz y salvo.

Agradece el trabajo realizado por la junta actual y enfatiza en que las personas que hacen falta por instalar sus puntos procedan a pasar documentación para que la junta realice el estudio y se autorice la instalación lo más pronto.

9. Lectura y aprobación de reglamento interno: El presidente de la junta directiva en uso de sus facultades se permite allegar a la asamblea general un reglamento interno con el fin de que se le dé estudio y posteriormente aprobación, el cual tiene como contenido *“El presente Reglamento Interno contiene las normas que rigen el funcionamiento de las actividades en sus diferentes niveles y su aplicación es complementaria a lo dispuesto en los estatutos.”* y como objeto *“El presente Reglamento Interno, determina funciones, atribuciones y sanciones para los sujetos que participan en la asociación”*.

Dicho reglamento que contiene 56 artículos, es leído artículo por artículo, y la asamblea discute cada artículo y lo somete a votación, haciendo algunas modificaciones en su contenido; aprobando desde el artículo 26 hasta el 56; el resto de artículos por ser similares a los establecidos en los estatutos se tornan redundantes por lo que se deben ajustar. Estos artículos aprobados se anexan a la presente acta como evidencia.

Dentro de los artículos aprobados se encuentran multas y sanciones frente a algunas conductas u omisiones de los miembros del distrito, sólo por mencionar algunos tales como:

Artículo 40.- La inasistencia a las asambleas ordinarias o extraordinarias injustificadas, serán sancionadas con una multa equivalente a tres salarios diarios legales vigentes.

El usuario que no pueda asistir por motivos de fuerza mayor podrá enviar en su representación a un tercero, el cual debe ser autorizado mediante un poder debidamente firmado por el usuario. La persona que acuda en calidad de delegado solamente podrá representar a un máximo de un usuario.

Artículo 51.- La junta directiva no está facultada para la enajenación de derechos o puntos de agua, para el uso de riego a predios o usuarios que no se encuentra en el R.G.U de la asociación, solo la asamblea general es la facultada para la enajenación o venta a terceros, de estos puntos de agua, siendo aprobado por la mitad más uno de los usuarios vigentes en el R.G.U.

10. Socialización convocatoria ADR-PIDAR: Toma la palabra el presidente quien manifiesta que la Agencia de Desarrollo Rural lanzó una convocatoria para asociaciones para que presenten propuestas de proyectos dentro de los 1.200-5.000 millones de pesos; por lo que considera que como asociación de distrito de adecuación de tierras se debería presentar una propuesta y así apostarle a la

tecnificación de sus fincas, por lo cual propone que la propuesta se enfoque en riego intrapredial o la adquisición de maquinaria agrícola.

Por lo anterior le concede la palabra al ingeniero José Pesca para que les socialice más acerca de la convocatoria, a lo cual este se presenta y lee los lineamientos expuestos por la ADR y manifiesta que él puede ayudarnos a armar la propuesta del proyecto y presentarla dentro de los términos de la convocatoria.

A lo cual la comunidad y la junta agradecen su disposición y manifiestan su interés en hacer parte de esta convocatoria.

11.Proposiciones y varios: No hay proposiciones.

12.Marcha final: De esta manera, siendo la 1:45 pm, se da por terminada la asamblea general de usuarios, y se agradece por la participación.

En constancia firman:

Isaac Nossa Montaña
C.C. 9.398.653
Presidente junta directiva

Johana Jimena Peñarete
C.C. 1.058.460.283
Secretaria